ROMA
Municipio I
Roma Centro

ROMA CAPITALE
MUNICIPIO ROMA I CENTRO
17 GIU. 2024
Protocollo CA\ 103285

Prot. n. CA\

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL MUNICIPIO I ROMA CENTRO
(seduta del 17/06/2024)

L'anno 2024, il giorno 17 giugno, alle ore 08:30, si è adunata la Giunta del Municipio I Roma Centro così composta:

Presidente	*Lorenza*	*Bonaccorsi*
Vice Presidente	*Alessandra*	*Sermoneta*
Assessore	*Jacopo*	*Scatà*
Assessore	*Stefano*	*Marin*
Assessore	*Giulia Silvia*	*Ghia*
Assessore	*Claudia*	*Santoloce*
Assessore	*Adriano*	*Labbucci*

Sono presenti la Presidente On. Lorenza Bonaccorsi, la Vice Presidente Alessandra Sermoneta, Gli Ass.ri Jacopo Scatà, Stefano Marin, Giulia Silvia Ghia, Adriano Labbucci, Claudia Santoloce.

Risulta altresì presente il Direttore del Municipio Pasquale Libero Pelusi con funzioni di Segretario, il Direttore della Direzione Socio-Educativa Marco Biasucci, Il Direttore della Direzione Tecnica Marco Vona, Il Presidente del Consiglio del Municipio I Roma Centro Livio Ricciardelli.
Per l'illustrazione del Piano Sociale 2024-2026 sono presenti i F.A.S. Livia Salsano e Gino Proietti.

Alle ore 09.16 l'Assessore Jacopo Scatà lascia la Giunta.

DELIBERAZIONE N. 40

Oggetto **Divieto dell'esercizio dell'Arte di Strada in Largo Goldoni, in Via del Corso e nell'ambito della Zona a Traffico Limitato "Z.T.L. Tridente" sino al 31 dicembre 2025". Modifiche ed integrazioni alla D.G.M. n. 63 del 15.12.2023.**

Premesso che

Roma Capitale riconosce l'Arte di Strada quale manifestazione culturale e ne valorizza tutte le forme espressive, con i requisiti e secondo la normativa vigente;

con deliberazione n. 24 del 12 aprile 2012 l'Assemblea Capitolina ha approvato il "nuovo Regolamento per l'Arte di Strada";

l'Arte di Strada, fermo restando il possesso delle previste autorizzazioni, è esercitata liberamente anche sul territorio del Municipio Roma I Centro nei limiti del citato Regolamento;

con deliberazione della Giunta del Municipio CA/64995/2023 del 24.3.2023 è stata inibita l'esibizione degli Artisti di strada fino al 31.10.2023 in Largo Goldoni;

a seguito di ulteriori sopravvenute ragioni ostative contingenti è stato necessario adottare da parte della Giunta municipale un ulteriore provvedimento di inibizione sino al 31 dicembre 2024 dell'esercizio dell'Arte di Strada, di cui alla deliberazione G.M. n. 63 del 15.12.2023;

Considerato che

la Polizia Locale - I Gruppo Centro Storico - Sezione Segreteria Reparto Affari Generali, con nota prot. VA/2024/0075366 del 03/06/2024, acquista al protocollo municipale CA/2024/94282, avente ad oggetto "Relazione: attività di prevenzione e repressione in relazione al Regolamento per l'Arte di Strada Delibera Assemblea Capitolina n. 24 del 12/04/2012 e successive modifiche ed integrazioni" ha rappresentato che proprio personale ha effettuato controlli su tutto il territorio di competenza, con prevalenza nell'area detta "Tridente";

da detta attività di controllo sono state elevate circa 250 sanzioni agli Artisti di Strada, riscontrando le seguenti casistiche principali:

- inosservanza al divieto di esibizione nel Centro Storico nelle postazioni di cui all'allegato B) con l'utilizzo di attrezzature foniche, amplificatori ovvero diffusori acustici e strumenti alimentati da corrente o a batteria;
- esibizioni con disturbo alla quiete pubblica;
- emissioni sonore a ridosso di luoghi di culto, scuole, ospedali, beni artistici e culturali etc.;
- inosservanza delle fasce orarie previste per l'esibizione di arte di strada;
- effettuazione dello spettacolo in spazio ritenuto non idoneo dal Municipio;
- inosservanza del divieto di arrecare disturbo alle attività lavorative, circolazione veicoli, pedoni etc.
- mancata comunicazione di esibizione al competente ufficio dell'amministrazione;
- inosservanza dell'obbligo di mantenere una distanza di almeno 5 metri dal pubblico in caso di utilizzo di fuoco;

dalla consultazione dell'applicativo che registra le chiamate in entrata presso la Centrale Operativa, la Polizia Locale ha comunicato che risultano pervenute negli ultimi 5 mesi 132 segnalazioni da parte di cittadini per la presenza di Artisti di Strada che fanno uso di strumentazioni con diffusione sonora con emissioni oltre i limiti consentiti;

alla luce delle evidenze rappresentate, la Polizia Locale ha richiesto al Municipio di individuare spazi non idonei per l'esercizio dell'Arte di Strada e di vietarne l'esercizio per sopravvenute ragioni contingenti, salvaguardando le aree destinate all'attività in narrativa riportate nell'allegato B) della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 24 del 12/04/2012;

anche presso la Presidenza del Municipio sono pervenute diversi esposti/ segnalazioni dei residenti e degli esercenti delle attività commerciali che insistono nel Centro Storico, acquisite al protocollo municipale con i numeri CA/2024/98121 e CA/2024/98111, con i quali lamentano che le esibizioni degli artisti di strada sono causa di assembramenti di spettatori in alcuni punti del territorio, dove viene ristretto il passaggio arrecando intralcio e potenziale pericolo per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, e l'uso di amplificazione ad alto volume, che comporta un importante disagio a coloro che lavorano, soggiornano o risiedono nelle vicinanze;

l'articolo 2 della deliberazione di A.C. n. 24 del 12/04/2012 prevede che l'arte di strada, fermo restando il possesso delle previste autorizzazioni, è esercitata liberamente sul territorio di Roma Capitale nei limiti stabiliti dallo stesso Regolamento e, comunque, in modo tale da non recare disturbo ai residenti e non ostacolare:

le normali attività lavorative, commerciali e la libera circolazione veicolare e pedonale (ad esempio, strisce pedonali, carreggiate, marciapiedi, in prossimità di impianti semaforici con particolare riferimento per quelli di strade a scorrimento veloce);

l'accesso alle abitazioni, locali ed immobili;

il successivo articolo 3 del Regolamento prevede che "Fermo restando quanto previsto all'art. 2, i singoli Municipi possono individuare spazi ritenuti non idonei per l'esercizio dell'Arte di Strada, comunicandolo agli Uffici del Delegato del Centro Storico e dell'Assessorato alle Politiche Culturali";

il secondo capoverso del citato articolo 3 prevede anche che "Gli stessi Municipi possono, per sopravvenute ragioni ostative contingenti, vietare temporaneamente l'esercizio dell'Arte di Strada anche in altri luoghi pubblici non ricompresi nella fattispecie di cui al comma precedente;

che nel territorio del Centro Storico "Ambito Tridente" persiste una concreta e fattuale insostenibilità per l'inosservanza del divieto di arrecare disturbo alle attività lavorative, circolazione veicoli, pedoni etc. e dell'uso di strumentazioni con diffusione sonora oltre i limiti consentiti;

Preso atto

di quanto previsto dal "Regolamento per l'Arte di Strada", si ritiene necessario integrare e modificare la D.G.M. n. 63 del 15.12.2023 istituendo il divieto dell'esercizio dell'Arte di Strada anche in Via del Corso e nell'ambito del perimetro del c.d. Tridente sino al 31 dicembre 2025;

ROMA

Municipio I
Roma Centro

Visti:

il T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
lo Statuto di Roma Capitale;
il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 8 febbraio 1999 e ss.mm.ii;
il Regolamento per l'Ordinamento di Roma Capitale e per l'organizzazione degli Uffici e Servizi;
la deliberazione di A.C. n. 24 del 12 aprile 2012

che con prot. n. CA/101962/2024 il Direttore del Municipio I Roma Centro, Pasquale Libero Pelusi, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto";

Il Direttore
F.to P.L.Pelusi

Che con prot. n.CA/101952./2024 il Direttore del Municipio Pasquale Libero Pelusi ha "attestato la coerenza del provvedimento con i documenti di programmazione" ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 c. 2, lettera d) della deliberazione di Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017.

Il Direttore
F.to P.L. Pelusi

Per i motivi espressi in narrativa

ROMA
Municipio I
Roma Centro

LA GIUNTA DEL MUNICIPIO I ROMA CENTRO

DELIBERA

1. di integrare e modificare la D.G.M. n. 63 del 15.12.2023, istituendo il divieto dell'esercizio dell'arte di strada in Largo Goldoni, in Via del Corso e nell'ambito della Zona a Traffico Limitato "Z.T.L. Tridente" sino al 31 dicembre 2025, salvaguardando le aree destinate allo svolgimento delle attività riportate nell'allegato B) della deliberazione Assemblea Capitolina n. 24 del 12/04/2012;

2. di trasmettere la presente deliberazione alla Polizia Locale – Gruppo Centro Storico per la sua applicazione;

3. di darne comunicazione al Gabinetto del Sindaco ed all'Assessorato alle Politiche Culturali, così come stabilito dall'articolo 3 del "Regolamento per l'Arte di Strada".

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine, la Giunta dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

La Presidente
F.to Lorenza Bonaccorsi

Il Segretario
F.to Pasquale Libero Pelusi

ROMA

Municipio I
Roma Centro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 17/06/2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Direttore